



Vistos.

LEONARDO MACHADO CAVALHEIRO E JOÃO VICTOR FERNANDES, devidamente qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II (fraude) e IV (concursos de pessoas), do Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2014, no período vespertino, na Avenida Edy Maria Albino da Cunha, 108, Vila Vieira, nesta cidade e comarca de Araraquara, os indiciados JOÃO VICTOR FERNANDES, qualificado a fls. 71, e LEONARDO MACHADO CAVALHEIRO, qualificado a fls. 51, agindo em concurso e identidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente no veículo Fiat/UnoMille EP, cor vermelha, placas BTP-3844-Araraquara/SP, bem avaliado no valor de R\$ 7.285,00, pertencente a Jaqueline Pierre da Silva (cf. boletim de ocorrência de fls. 2/3 e auto de avaliação de fls. 8).

Segundo se apurou, a vítima anunciou seu automóvel acima descrito para venda por meio de um grupo no WhatsApp, do qual fazia parte JOÃO VICTOR, que demonstrou pseudo interesse na aquisição do automóvel.

Assim é que, com a intenção de praticarem a subtração, JOÃO VICTOR se dirigiu até a residência da vítima, na companhia de LEONARDO, que se apresentou como mecânico, e utilizaram meio fraudulento para obter a posse do referido automóvel, consistindo em ardilosamente convencer a vítima a autorizá-los levar o veículo para uma oficina, a fim de ser revisado antes de concretizar a venda e compra.

A vítima, diante da conversa enganosa, acabou por autorizar os denunciados, que rebocaram o veículo da ofendida com outro automóvel conduzido por LEONARDO, momento em que passaram a ter posse mansa e pacífica do bem, sem a intenção de restituí-lo, e o levavam a local para ser “desmanchado”.

Consumado o delito, e passado um mês da subtração, JOÃO VICTOR entrou em contato com a vítima apenas em uma oportunidade, alegando que o veículo ainda estava na oficina e, após, o denunciado passou a se ocultar.

A vítima, visando obter informações do paradeiro do veículo, entrou em contato com familiares de LEONARDO, que são proprietários da oficina mecânica, os quais confirmaram que seu sobrinho trabalhou, por certo tempo, naquele estabelecimento, para onde o veículo nunca foi levado, ficando estacionado nas proximidades, na via pública, antes de ser desmontado.

Apurou-se, ainda, que a vítima constatou que seu nome havia sido levado a protesto devido a débitos tributários relacionados ao veículo em questão e, diante disso, levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial, providenciando-se o registro da ocorrência.

Interrogado, JOÃO VICTOR alegou que pagara à vítima o valor de R\$ 1.000,00 a título de entrada, e que, depois de realizados os reparos no automóvel, o vendeu para outra pessoa pela quantia de R\$ 3.500,00, não sendo possível quitar a dívida com a ofendida por ter sido preso (fls. 71).

Por sua vez, LEONARDO, afirmando desconhecer a vítima, disse que recebera o veículo de JOÃO VICTOR parcialmente desmontado, que foi levado até a oficina em que trabalhava por um caminhão guincho (fls. 51).

Assim agindo, os denunciados empregaram ardil para a consumação do delito, consistente em entabular conversa enganosa com a vítima, ao ponto de reduzir a vigilância em relação ao objeto de sua propriedade, comportamento ilícito que permitiu a subtração do automóvel.

O inquérito policial teve início com portaria (fls. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 02/03). Auto de avaliação do veículo (fls. 08).

Em decisão (fls. 110/111), foi recebida a denúncia. FA e certidões dos acusados (fls. 122/130). João Victor foi citado (fls. 135). Leonardo foi citado (fls. 145). Defesa prévia (fls. 150/156). Em manifestação a fls. 279/289, o Procurador Geral de

Justiça manteve a recusa de oferta de ANPP aos acusados. A fls. 339, foi designada a presente audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Jaqueline Pierri da Silva, e foram inquiridas as testemunhas Marcelo de Oliveira Cavalheiro e Ivani Latti Cavalheiro. Os réus foram interrogados.

Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal, eis que restou comprovada a autoria e a materialidade. Quanto a dosimetria da pena, postulou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois o crime foi praticado mediante duas qualificadoras, além de causar prejuízo significativo ao patrimônio da vítima. Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena. Pleiteou a aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não mostrando socialmente recomendável a sua substituição por pena restritiva de direitos.

O i. Defensor alegou, preliminarmente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois a contagem do prazo prescricional de 12 (doze) anos é contado pela metade, em razão da menoridade relativa dos acusados, e entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia decorreu o prazo de seis anos. No mérito, argumentou pela improcedência da ação penal, requerendo a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que as provas dos autos não são suficientes para confirmar a prática do furto, mas sim tais provas indicam a existência de negócio jurídico de compra e venda inadimplido. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela aplicação da pena mínima, além da observância da menoridade relativa dos réus, aplicando-se o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O fato delitivo se deu em 15/03/2014, época em que os corréus João Vitor e Leonardo contavam com 20 e 19 anos, respectivamente.

Em preliminares, o Defensor Público requereu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

O artigo 155, §4º, Código Penal traz em seu preceito secundário pena máxima igual a 08 (oito) anos. Assim, temos que o delito prescreve em 12 (doze) anos, e, considerando-se a menoridade relativa dos acusados, este prazo é reduzido para 06 (seis) anos.

O marco inicial do prazo prescricional se deu com a consumação do delito, ou seja, 15/03/2014. Neste trilhar temporal, temos que a prescrição da pretensão da punitiva se deu em 14/03/2020.

Destaco, por fim, que o recebimento da denúncia ocorreu apenas em 03/06/20.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade de LEONARDO MACHADO CAVALHEIRO E JOÃO VICTOR FERNANDES, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pois ocorrera a prescrição da pretensão punitiva.

P.I.C.

Araraquara, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA